공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2023 - 195호 2023. 11. 22.

사 건 번 호 2021안정0707

사 건 명 ㈜더마독의 부당한 광고행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 더마독
서울 서초구 강남대로 41번길 19, 2층
대표이사 강○○

심의종결일 2023. 10. 27.

주 문

피심인은 자신이 판매하는 반려동물 사료 제품에 보존제가 포함되어 있음에도 “방부제, 항생제, 합성보존제 無첨가”와 같이 보존제가 포함되어 있지 않은 것처럼 기재하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 광고행위를 다시 하여서는 아니 된다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인의 지위

1 피심인 주식회사 더마독[1]은 반려동물 관련 용품 소매업 및 제조자개발생산(ODM) 방식으로 사료 제조업을 영위하는 자로서, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률[2]」 제2조 제3호의 사업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인의 일반현황은 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2021. 12. 31. 기준, 단위: 백만원, 명)

업체명	설립일자	업종	주요 재무현황			상시 종업원수
			자산총액	자본금	매출액	
㈜더마독	2018. 2. 7.	애완용 동물 및 관련용품 소매	1,351	1	2,623	1

* 자료출처: 피심인 제출자료(심사보고서 소갑 제1호증[3])

다. 시장구조 및 실태

1) 사료의 개요

3 「사료관리법」 상 "사료"란 「축산법」에 따른 가축 및 그 밖에 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 동물·어류 등에 영양이 되거나 건강유지 또는 성장에 필요한 것으로서 단미사료(單味飼料)·배합사료(配合飼料) 및 보조사료(補助飼料)로 구분할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

1) 이하 회사명을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략한다.
2) 2018. 6. 12. 법률 제15699호로 개정되어 2018. 12. 13. 시행된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
3) 이하에서 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

<표 2> 사료의 분류

종류	구 분
단미사료	·식물성 물질, 동물성 물질 또는 광물질로서 사료로 직접 사용되거나 배합사료의 원료로 사용되는 사료 ·식물성(보리, 옥수수, 밀 등의 곡물 및 강피류, 박류, 근과류 등), 동물성(어분, 육분, 골분 등의 동물성 단백질류 및 무기물류), 유지류(유지, 돈지, 기타 동물성 지방), 광물성(식염, 탄산칼슘, 나트륨 등)
배합사료	·단미사료나 보조사료 등을 일정 비율로 배합하거나 가공한 사료 ·양계용(병아리용, 산란용, 육계용), 양돈용, 낙농용, 비육우용, 양견용
보조사료	·사료의 품질 저하를 방지하거나 사료의 효용을 높이기 위하여 첨가하는 사료 ·향미제, 요소제, 규산염제 등

4 사료는 산업동물[4]사료와 반려동물사료(이하 '펫사료'라 한다.)로 구분되어 그 목적 및 유통과정에서 차이를 보이는데 펫사료는 생산성을 주된 목적으로 하는 산업동물 사료와 달리 반려동물의 건강과 행복을 목적으로 영양과 기호를 고려하여 공급되며, 온라인몰, 마트·펫샵, 동물병원 등 일반 소비자들이 접하기 용이한 유통경로를 통해 최종 소비자에게 공급된다.

<표 3> 동물사료의 특징

구분	펫사료	산업동물 사료
목적	반려동물의 건강 및 행복 (기호/영양을 고려)	경제성 및 생산성 (고기질/성장률/산란율 등 고려)
유통과정	마트, 슈퍼마켓, 펫샵, 동물병원, 온라인쇼핑몰 등	산업동물 생산농장, 도매상 등 한정된 유통경로
소비자	반려인	축산농가
소비자 성향	기호성, 품질 및 안전성 추구	생산성 추구

5 위 <표 2> 사료의 분류 중 보조사료는 사료의 품질 저하 방지 또는 사료의 효용을 높이기 위하여 첨가하는 사료로 총 16종류[5]가 있으며, 이 중 이 사건과 관련된

4) 가축을 의미하며 보통 소, 닭, 돼지 등을 말한다.

보존제는 아래 <표 4> 기재와 같이 5개 군으로 세분화된다.

<표 4> 보존제의 종류

사료종류	구 분
산미제[6]	·DL-사과산, DL-주석산, L-주석산, 개미산, 개미산수소칼륨, 개미산칼슘, 구연산, 글루콘산, 글루콘산칼슘, 낙산(부티르산), 낙산나트륨, 낙산칼슘, 소르빈산, 소르빈산칼륨, 안식향산, 인산, 젖산, 초산, 푸말산(푸마르산), 호박산
항응고제[7]	·실리카(이산화규소), 스테아린산칼슘, 염화주석, 탤크, 화이트카본, 활성탄
항산화제[8]	·레스베라트롤, 몰식자산, 몰식자산프로필, 부틸하이드록시아니솔(BHA), 부틸하이드록시톨루엔, 비타민 E(dl-a-토코페롤), 에톡시킨, 케르세틴
항곰팡이제[9]	·프로피온산, 프로피온산나트륨, 프로피온산칼슘
합제[10]	·산미제합제, 항응고제합제, 항산화제합제, 항곰팡이합제, 보존제합제

6 보존제의 허용기준은 인체 독성, 경제성, 사회적 수용성을 등을 고려해서 결정되며 허용기준을 지나치게 낮게 설정하면 생산·유통 과정에서의 부패·변질될 가능성이 높아 이를 예방하기 위한 추가적인 비용이 발생한다.

2) 반려동물 관련 시장 동향

7 '2019 동물보호에 대한 국민의식조사'[11]에 따르면 고령화, 핵가족화, 1인 가구

5) 「사료관리법」(제2조 정의) 및 「사료등의기준및규격」(제5조 보조사료의 범위)에 따라 보조사료는 1.결착제, 2.유화제, 3.보존제, 4.아미노산제, 5.비타민제, 6.효소제, 7.미생물제, 8.향미제, 9.비단백태질소화합물, 10.규산염제. 11.완충제, 12.착색제, 13.추출제, 14.올리고당, 15.기타, 16.혼합제 등이 있다.
6) 곰팡이, 효모 등 미생물의 발육을 억제하여 품질을 유지하고 보존효과를 주기 위한 것으로 소르빈산, 안식향산이 식품 등에 가장 많이 사용된다.
7) 식품의 유화제, 윤활제로 사용된다.
8) 식품의 변질 방지역할을 하는 항산화제(산화방지제)를 말하며 부틸하이드록시아니솔(BHA)이 주로 사용되고 있다.
9) 사료 저장 중에 미생물(곰팡이)의 증식에 의하여 일어나는 사료의 변패를 방지하기 위해 사용되며, 주로 프로피온산이 사용된다.
10) 둘 이상의 보조사료를 혼합한 것이며 보존제합제는 산미제부터 항공팡이제의 합제를 말한다.
11) 농림축산식품부, 2020

증가 및 소득수준 향상 등의 영향으로 반려동물을 가족처럼 여기는 펫팸족(Pet-Fam)[12]이 크게 증가하였고 반려동물을 기르는 가구 수도 2012년 359만 가구에서 2019년에는 591만 가구로 늘어난 것으로 추정된다.

8 반려동물로 개와 고양이를 가장 많이 기르고 있으며 반려견 개체 수는 2010년 462만 마리에서 2019년 598만 마리로, 반려묘 개체 수는 2010년 63만 마리에서 2019년 258만 마리로 증가하였다.

<표 5> 반려동물 양육 마리 수 추정치

(단위 : 마리)

구 분	2010년	2015년	2017년	2018년	2019년	연평균 증가율 (2010~2019)
반려견	4,615,198	5,126,127	6,620,342	5,072,272	5,984,903	2.9%
반려묘	628,989	1,897,137	2,329,693	1,280,400	2,579,186	17.0%

9 이와 같은 반려동물 개체 수의 증가에 따라 국내 펫사료 시장도 2014년도 5,430억 원(5억 1,540만 달러)에서 2018년 9,520억 원(8억 6,490만 달러)로 연평균 13.8%씩 성장하였으며, 향후에도(2019년~2023년) 연 5.9%씩 시장 규모가 증가할 것으로 전망된다.

<표 6> 국내 펫사료 소매시장 동향 및 전망

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2014년	2018년	연평균 증가율 (2014~2018)	2019년	2023년	연평균 증가율 (2019~2023)
합계	515.4	864.9	13.8	930.3	1,168.9	5.9
반려견 사료	411.4	609.9	10.3	643.5	776.1	4.8
반려묘 사료	97	244.9	26.1	276	378.7	8.2
기타	7	10.1	9.6	10.9	14.1	6.6

* 자료출처: 애완동물사료 관련 기준 및 규정 제정 연구(농림축산식품부)

12) 펫팸은(Pet-Fam) 각각 '애완동물'과 '가족'을 뜻하는 영어 펫(Pet)과 패밀리(Family)의 합성어를 말한다.

10 한편, 2020년 기준 국내 펫사료 시장 규모는 약 1조 2,650억 원으로 추정되고 있으며, 이 중 반려견 사료의 시장 규모는 약 7,923억 원으로 1위 우리와, 2위 로얄캐닌, 3위 네츄럴코어 순으로 나타났다.

<표 7> 국내 펫푸드 회사 순위

(2020년 매출액 기준 추정치)

순위	개+고양이	개	고양이
1	우리와	우리와	로얄캐닌
2	로얄캐닌	로얄캐닌	우리와
3	한국마즈	네츄럴코어	한국마즈
4	대주산업	한국마즈	대주산업
5	네츄럴코어	카길애그리퓨리나	이나바펫푸드(챠오츄르)
6	롯데네슬레퓨리나	이글벳	롯데네슬레퓨리나
7	카길애그리퓨리나	CHD메딕스(프루너스)	내추럴발란스
8	내추럴발란스	롯데네슬레퓨리나	쿠팡
9	이글벳	펫더맨	네츄럴코어
10	이나바펫푸드(챠오츄르)	대주산업	하림펫푸드

11 반려동물에 대한 인식이 변화하면서 반려동물을 위해 맛있고 건강에 좋은 사료를 소비하려는 수요가 증가함에 따라 펫사료 역시 사람이 먹는 식품에 버금갈 정도로 다양화·고급화되고 있다.

12 이에 기존의 사료업체뿐만 아니라 국내외 유명 식품기업들이 반려동물 산업에 진입하면서 펫사료 시장뿐만 아니라 미용용품, 병원, 보험 및 장례분야에까지 반려동물 관련 산업 전반이 빠르게 성장하고 있다.

13 펫사료의 주요 유통채널은 오프라인 판매점, 온라인몰, 동물병원 등이 있으며 인터넷을 통한 판매 증가세가 두드러져 2014년도에는 오프라인 매출 비중(49.7%)이 온라인 매출 비중(37.2%)보다 12.5%p 높았으나, 2018년에는 오프라인 매출(44.2%)과 온라인 매출(43.9%)의 비중 격차가 0.3%p 수준으로 좁혀져 온라인 구매에 대한 선호도가 계속 증가하는 것을 알 수 있다. 특히 온라인에서의 가격경쟁은 더욱 치열해지

는 양상을 보이고 있다.

3) 펫사료 관련 규제현황

14 펫사료 관련 규정으로는 「사료관리법」, 「사료관리법 시행규칙」및 「사료 등의 기준 및 규격」(이하 '사료기준고시'라고 함) 등이 있으며, 사료의 품질관리, 포장용기 및 표시사항 등을 정하고 있다.

15 사료제품을 생산·수입하는 자는 제품을 판매·유통하기 위해서 사료관리법에 따라 미리 정해진 기관에서 규격·품질검사를 실시하여야 한다. 또한 그 결과를 소비자가 쉽게 알아볼 수 있는 위치에 법령의 기준에 따라 표시해야 하며, 이를 위반한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

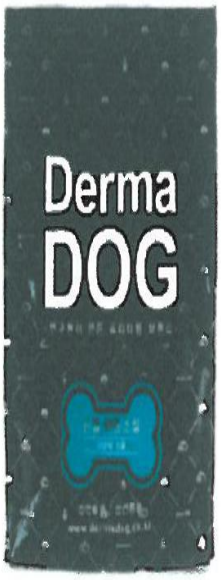
2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실

16 피심인은 2019. 2. 14.부터 2021. 3. 1.까지 홈페이지, 오픈마켓, 스마트스토어 등을 통해 자신이 판매하는 반려견 사료 중 '더마독 건강사료 관절' 제품에 대해 "방부제, 항생제, 합성보존제 無첨가"라고 광고(이하 '이 사건 광고'라고 한다.)한 사실이 있다.

<그림 삽입을 위한 여백>

<그림 1> 피심인의 광고내역

광고기간	2019. 2. 14. ~ 2021. 3. 1.
광고매체	홈페이지, 오픈마켓, 스마트스토어
광고제품	더마독 건강사료 관절
광고내역	 더마독 관절/체중조절 건강사료 국제표준화기구(ISO) 품질인증 GMO원료,방부제,항생제,합성보존료 無첨가 글루코사민, 초록잎홍합, 콘트로이틴 등 다양한 기능성 원료 사용 신선도 유지와 위생적인 보관을 위한 개별포장 영양손질최소화 공법 사용

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제2호증)

<표 8> 피심인의 광고 실시 내역

(단위 : 천원)

매체명	광고기간	광고비용
홈페이지	2019.2.14. ~ 2021.3.1.	85,800
스마트스토어	2019.2.14. ~ 2021.3.1.	57,200
합계		143,000

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제3호증)

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

법 제3조(부당한 표시·광고행위의 금지)

① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표

시·광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고

2.～4. (생략)

법 시행령[13] 제3조(부당한 표시·광고의 내용)

① 법 제3조제1항 제1호에 따른 거짓・과장의 표시・광고는 사실과 다르게 표시・광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시・광고하는 것으로 한다.

②～⑤ (생략)

2) 법리

17 법 제3조 제1항 제1호는 "사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 거짓·과장 등의 표시·광고행위를 하거나 다른 사업자 등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다."고 규정하고 있고, 법 시행령 제3조 제1항은 "거짓·과장의 표시·광고는 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다."고 규정하고 있다.

18 따라서, 법 제3조 제1항 제1호의 거짓·과장의 표시·광고행위가 성립하기 위해서는 표시·광고 내용의 거짓·과장성, 소비자 오인성 및 공정거래 저해성이 인정되어야 한다.

19 거짓・과장의 표시·광고행위에 해당하는지 여부는 표시·광고 내용이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀렸는지 여부, 표시·광고 내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부, 당해 표시·광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

20 한편, 표시·광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가

13) 2020. 3. 3. 대통령령 제30509호로 개정되어 2020. 3. 3. 시행된 것을 말한다.

있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 표시·광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하며[14], 공정거래 저해성 여부는 표시·광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[15]

다. 피심인의 위 2. 가. 행위의 위법여부

1) 거짓·과장성 여부

21 사업자 등은 법 제5조 제1항에 따라 자기가 행한 표시·광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여는 이를 실증할 수 있어야 하므로, 피심인은 자신이 광고에서 주장한 "방부제, 항생제, 합성보존제 無첨가" 내용이 사실임을 합리적·객관적 근거에 의하여 입증하여야 한다.

22 그러나 피심인은 제조자개발생산(ODM) 방식으로 피심인이 판매하는 사료의 제조사에 문의한 결과 보존제가 없다고 답변하였다는 내용의 소명자료 및 확인서만을 제출하였을 뿐, 보존제가 포함되어 있지 않다는 사실을 입증할 수 있는 시험결과, 조사결과, 전문가의 견해 및 학술문헌 등 객관적인 근거자료를 제출하지 못하였다.

23 한편, 충남대학교 연구소 및 축산연구원 등 공인시험기관에서 수행한 보존제 검사에서는 다음 <표 9> 기재와 같이 일관되게 보존제 성분이 검출되었다.

<표 삽입을 위한 여백>

14) 대법원 2003. 6. 27. 선고 2002두6965 판결 참조
15) 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누3875 판결, 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누14066 판결 등 참조

<표 9> 공인시험기관의 보존제 검사 내역

연번	시험 의뢰자	시험기관	시험 의뢰일	시험방법	시험 성분	시험결과 (ppm)
1	녹소연 16)	충남대 연구소	’20.9.18	사료관리법에서 정한 검사방법	BHA	불검출
					에톡시킨	불검출
					소르빈산	11.62
					안식향산	1.91
2	심사관	축산연구원	’21.11.15.	사료관리법에서 정한 검사방법	소르빈산	35.65
					안식향산	불검출
					BHA	불검출

24 이와 같이, 피심인은 이 사건 광고내용을 입증할 수 있는 객관적인 근거자료를 제출하지 못하였고, 여러 공인시험기관의 검사 결과 보존제가 검출되었으므로 피심인의 이 사건 광고행위에 대한 거짓·과장성이 인정된다.

2) 소비자 오인성 여부

25 보통의 주의력을 가진 일반 소비자들이 이 사건 광고를 접할 경우, 광고 대상 펫사료에 보존제가 포함되어 있지 않다고 인식할 우려가 있으므로 이 사건 광고행위에 대한 소비자 오인성이 인정된다.

3) 공정거래 저해성 여부

26 반려인구가 증가함에 따라 반려동물 사료 역시 사람이 먹는 식품에 버금갈 정도로 다양화·고급화되어 가는 추세이며, 소비자들은 가격이 다소 비싸더라도 사료의 주원료, 보존제 첨가 여부 등을 고려하여 사료를 선택하고 있으므로, 반려견 사료의 영양성분에 대한 정보는 소비자들이 제품을 구매함에 있어 중요한 고려요소 중 하나이다.

16) ‘녹색소비자연대전국협의회’를 말한다.

27 따라서 보존제를 첨가하지 않아 반려견 건강에 좋다는 인상을 주는 이 사건 광고는 소비자로 하여금 자사 사료가 경쟁사 제품보다 안전하고 우수한 것처럼 오인시켜 소비자의 상품선택을 왜곡하여 관련 시장에서의 공정한 경쟁을 저해할 우려가 있는 행위라고 판단된다.

4) 소결

28 피심인의 위 2. 가.의 광고행위는 법 제3조 제1항 제1호 규정에 위반되는 거짓·과장의 광고행위에 해당한다.

3. 처분

29 피심인의 위 2. 가.의 광고행위는 2021. 3. 1. 이미 종료되었으나, 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 피심인에게 행위금지명령을 부과하기로 한다.[17]

4. 결론

30 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제3조 제1항 제1호에 위반되므로, 시정조치에 대해서는 법 제7조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

17) 한편, ① 보존제가 허용범위 내에서 미량으로 검출된 점, ② 피심인이 판매한 상품에서 검출된 보존제는 피심인이 인위적으로 첨가한 것이 아니라 제조공정에서 혼입되거나 자연 유래한 것으로서 피심인의 행위가 악의적으로 행해진 경우로 보기 어려운 점, ③ 다수 소비자에게 상당한 재산상의 피해가 발생하였다고 보기 어려운 점 등을 고려하여 과징금은 부과하지 아니한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 11월 22일

의 장 위 원 정 진 욱

위 원 고 병 희

위 원 김 동 아